

1503982-74.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047163/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 23101837 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2047163 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON CARLOS DO NASCIMENTO e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503982-74.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503982-74.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047163/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 23101837 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2047163 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON CARLOS DO NASCIMENTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos.

Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de JOÃO PAULO PEREIRA e EDSON CARLOS DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, porque teriam cometido o crime previsto no "caput" do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Consta na exordial que, em 17 de fevereiro de 2022, por volta das 22h15min, no acesso à Av. Jacu Pêssego e Nova Trabalhadores, altura do nº 5500, Itaquera, nesta cidade, os acusados, conluídos, teriam transportado e trazido consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 417 invólucros porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 247/249.

A denúncia foi recebida (fls. 150/152), providência ratificada a fls. 204/205. Os réus, regularmente citados e intimados (fls. 172 e 173), ofertaram defesa preliminar (fls. 194/203).

A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo ao final interrogados os réus (fls. 234/238).

Em debates o MP pugnou pela procedência parcial desta ação penal condenando-se tão somente o réu João Paulo nos termos da denúncia (fls. 234/238).

Por seu turno, a douta defesa, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, pugnou pela absolvição de ambos os acusados, subsidiariamente reclamando a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no mais no mais tecendo-se considerações acerca da pena e seus consectários (fls. 254/262).

Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado, observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Impõe-se, no mérito, a procedência parcial desta ação penal condenando-se tão somente João Paulo.

Os policiais militares Michel e Álvaro disseram que participavam de operação bloqueio quando João Paulo veio dirigindo um veículo do modelo Argo, segundo especificou Michel. Deram ordem de parada a João Paulo, que seguiu dirigindo e passou por cima de cones como afirmou Michel. João Paulo, ao ser abordado, afirmou que havia droga no carro. Disseram as testemunhas que as mais de quatrocentas porções de cocaína apreendidas estavam no console da porta do lado do motorista. João Paulo disse às testemunhas que estava rumando ao seu comércio e que as drogas lhe pertenciam.

Edson permaneceu em silêncio.

Interrogado em juízo João Paulo admitiu a prática delitiva. Revelou que recebeu ligação telefônica de um homem de alcunha "gordo", que lhe ofereceu quinhentos reais para levar as drogas, que recebeu num posto de gasolina. Ia levar a droga no terminal São Mateus. Afirmou que já havia levado mercadorias antes para "gordo". Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se, no que tange a João Paulo, cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame pericial químico-toxicológico já referido no relatório.

A prova testemunhal produzida, como asseverado, confirmou a verossimilhança dos fatos articulados na exordial acusatória no que tange ao réu João Paulo.

Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que tem preponderância sobre o art. 59, do CP, nesta primeira fase da dosimetria fixa-se a pena-base em 8 anos, 4 meses de reclusão e 833 dias-multa.

As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de pessoas que dispunham de mais de quatrocentas porções de cocaína, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública.

Em razão da confissão atenuam-se as reprimendas: 6 anos, 11 meses de reclusão e 695 dias-multa.

A previsão do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 aqui não encontra aplicabilidade em se tratando de apenas inegavelmente envolvido com atividade criminosa.

Era o responsável pelo transporte de exorbitante quantidade de porções de cocaína prontas para comercialização.

Como se sabe, tal atividade é perfeitamente organizada e escalonada havendo hierarquia de pessoas.

Sendo assim, João Paulo não estava aleatoriamente na posse de tamanha quantidade de porções de cocaína, mas integrava engrenagem maior, com distribuição de funções. A quantidade apreendida era muito expressiva, fato indicativo, de forma incontestada, da confiança que gozava no crime organizado.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado consoante prevê alínea o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90.

Indefiro a João Paulo o direito ao apelo em liberdade.

Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de: I - CONDENAR JOÃO PAULO PEREIRA, qualificado nos autos por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas de 6 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 695 dias-multa no piso mínimo unitário legal; II - ABSOLVER EDSON CARLOS DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, com base no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de haver cometido o crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração do entorpecente apreendido oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro o perdimento do veículo apreendido, usado na prática delitiva. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome de João Paulo no rol dos culpados. Recomende-se João Paulo onde se achar custodiado. Quanto ao veículo apreendido, usado na prática delitiva, determino o seu perdimento em favor do Funad. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA